ቢንጌት አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም አ.ማ

የተሻሻለ መመሥረቻ ጽሑፍ

BINGET
microfinance

ግንቦት 2017 ዓ.ም

መግቢያ

ቢንጌት አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም አ.ማ

የተሻሻለ መመሥረቻ ጽሑፍ

ቢንጌት አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም አ.ማ (ከዚህ በኋላ **"ማህበሩ"** ተብሎ የሚጠራው) በአስራ ሁለት (12) ባለ ራዕይ መሥራች ባለአክሲዮኖች በኢትዮጵያ ንግድ ህግ አዋጅ ቁጥር 1243/2013፣ በአነስተኛ ፋይናንስ ሥራ አዋጅ ቁጥር 626/2001 እና በአዋጅ ቁጥር 1164/2014 እንዲሁም ተገቢነት ባላው የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት ግንቦት 11, 2022 እ.ኤ.አ በተዘጋጀ መመስረቻ ጽሑፍ ተመስርቷል፡፡

አክሲዮን ማህበሩ ከምስረታው ጊዜ ጀምሮ ላለፉት ሁለት አመት ዋሌት አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም አ.ማ ተብሎ ሲጠራ የቆየ ቢሆንም ስያሜው ከባንኮች እና ከፊንቴኮች ዋሌት ጋር የወል ስያሜ በመሆኑ በልዩነት ለማስተዋወቅ ተግዳሮት ሆኖበት ቆይቷል፡፡ ይህን ተግዳሮት ለመቅረፍ የማህበሩ ባለአክስዮኖች ነሐሴ 03 ቀን 2016 ዓ.ም ባደረጉት 3ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ የማህበሩን መጠሪያ **ቢንጌት** አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም አ.ማ ሲል የስያሜ ለውጥ አድርጓል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ አንዳንድ ለአሰራር ተግዳሮት የሆኑ ነጥቦችን ለመፍታት የንግድ ሕግ አዋጅ ቁጥር 1243/2013፣ የአነስተኛ ፋይናንስ ሥራ አዋጅ ቁጥር 626/2001፣ አዋጅ ቁጥር 1164/2014፣ ተገቢነት ካላቸው የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ መመሪያዎች ጋር በማስማማት እና ነባራዊ ለውጦችን በመውሰድ የማህበሩን መመስረቻ ጽሑፍ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ ይህ የመመስረቻ ፅሁፍ ሲሻሻልም የማህበሩ የአክሲዮን ባለድርሻ አባላት ቁጥር አስራ አንድ(11) ሆኖ ተመዝግቧል፡፡

በመሆኑም የማህበሩ የባለአክሲዮኖች 4ኛው አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ይህን የተሻሻለ መመስረቻ ጹሑፍ አጽድቋል፡፡

ምዕራፍ አንድ
የማህበሩ አደረጃጀት፣ አላማዎች እና ባለአክሲዮኖች

አንቀጽ 1
የማህበሩ ስም

1.1. **"ቢንጌት አነስተኛ ፋይናንስ ተቋም አ.ማ"** በመባል ይታወቃል፡፡

አንቀጽ 2
የማህበሩ አድራሻ

2.1. ቢንጌት አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም አ.ማ ዋና መስሪያ ቤት አድራሻ አዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 02 የቤት ቁጥር 2272 ራንግ ሪል እስቴት ህንፃ 10ኛ ወለል ላይ ነው፡፡ (ይህ አድራሻ እንደ አስፈላጊነቱ ሊለወጥ ይችላል) ፡፡

2.2. ማህበሩ በኢትዮጵያ ውስጥ እና ከኢትዮጵያ ውጭ ሕጉ በሚፈቅደው አኳኋን ቅርንጫፎች እንዲሁም ንዑስ-ቅርንጫፍ መ/ቤቶችን ሊከፍት ይችላል፡፡

አንቀጽ 3
የማህበሩ ባለአክሲዮኖች

ተ. ቁጥር	የባለ አክሲዮኖች ስም	ዜግነት	አድራሻ				የባለ አክሲዮኖች ዝርዝር			
			ከተማ/ ክልል	ክ / ከተማ	ወረዳ	የቤት ቁ.	የተ/አክሲዮን ብዛት	አንድ አክሲዮን ዋጋ	በቅላላ የካፒታል መጠን	የተከፈለ የካፒታል መጠን
1	አቶ ቢኒያም ጌቱ ተፈራ	ኢት	አ. አ	ን/ላ/ክ	01	አዲስ	86,440	1000	86,440,000	86,440,000
2	ሩበር ጎማ ኃ.የተ.የግ.ማ	ኢት	አ. አ	ቦሌ	12	አዲስ	19500	1000	19,500,000	8,000,000
3	ወ/ሮ ራሄል ጌቱ ተፈራ	ኢት	አ. አ	ን/ላ/ክ	01	አዲስ	20	1000	20,000	20,000
4	አቶ አብዱላዚዝ መሀመድ አስማዔል	ኢት	አ. አ	ን/ስ/ላ		አዲስ	10	1000	10,000	10,000
5	አቶ አሳምነው ድሪባ ጫላ	ኢት	አ. አ	የካ	11	163	20	1000	20,000	5,000
6	አቶ ኤፍሬም ጌቱ ተፈራ	ኢት	አ. አ	ን/ስ/ላ	01	አዲስ	100	1000	100,000	20,000
7	አቶ መክብብ ዘውዱ ገ/ጻድቅ	ኢት	አ. አ	አራዳ	03	08/048	5	1000	5,000	5,000
8	ዶ/ር ቻላቸው አደገ አሸቱ	ኢት	አ. አ	ኮ/ቀ	03	08/048	5	1000	5,000	5,000
9	ወ/ሮ የሺሐረግ አባቦሪያ ስሙ	ኢት	አ.አ	ን/ላ/ክ	01	አዲስ	10	1000	10,000	10,000
10	ወ/ሪት መላኒ የማነ ግርማይ	ኢት	አ.አ	ቦሌ	02	አዲስ	20	1000	20,000	20,000
11	ወ/ሮ ዮርዳኖስ ሙላቱ ዘወልደ	ኢት	አ.አ	ን/ላ/ክ	01	አዲስ	10	1000	10,000	10,000
	ድምር						106,140		106,140,000	106,140,000

በዚህ መሰረት የማህበሩ ካፒታል እያንዳንዳቸው 1000 ብር ዋጋ ባላቸው 106,140 መደበኛ አክሲዮኖች የተፈረመ እና የተከፈለ ዋና የገንዘብ መጠን ብር 106,140,000 (አንድ መቶ ስድስት ሚሊዮን አንድ መቶ አርባ ሺህ ብር) ነው፡፡

አንቀጽ 4

አክሲዮን ማህበሩ የተቋቋመበት ዓላማና ተግባር

4.1. የፍቃደኝነት፤ የጊዜ ገደብ፤ የግዴታ ቁጠባዎችን በተጠየቀ ጊዜ የሚከፈል የቁጠባ አማራጮችን ማቅረብ፤

4.2. በገጠርና በከተማ በግብርና እና በንግድ ሥራዎች እንዲሁም በጥቃቅንና አነስተኛ የሥራ መስኮች ለተሰማሩ ሰዎች የብድር እና ቁጠባ አገልግሎት በመስጠት የሚያካሂዷቸውን ገቢ የሚያስገኙ ፕሮጀክቶችን ማገዝ፤

4.3. በኢትዮጵያ ውስጥ የሚከፈሉ የሃዋላ ሰነዶችን ማውጣትና መቀበል፤

4.4. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት አነስተኛ የመድን ስራ መስራት፤

4.5. ዓላማቸው ገቢ ማስገኘት የሆነ እንደ ግምጃ ቤት ሰነዶችን እና ሌሎች የአጭር ጊዜ የንግድ ወረቀቶችን ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው መሰረት መግዛት፤

4.6. ሥራውን የሚያከናውንባቸውን ሕንፃዎች ጨምሮ ማናቸውንም የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት በባለቤትነት መያዝ፤ መንከባከብና ለሌሎች ማስተላለፍ፤

4.7. ለደንበኞች የአመራር፤ የገበያ፤ የቴክኒክና አስተዳደራዊ ምክር መስጠትና በእነዚህም መስኮች አገልግሎቶችን ለማግኘት እንዲችሉ ማድረግ፤

4.8. ለጥቃቅንና ለአነስተኛ የንግድ ስራዎች ወይም መሰል ምርታማ ተግባራት ዓላማ የሚውል ገንዘብ ማስተዳደር፤

4.9. የፋይናንስ ኪራይ አገልግሎት በካፒታል ዕቃ ኪራይ በንግድ ስራ አዋጅ ቁጥር 103/998 እና የካፒታል ዕቃ ኪራይ ንግድ ስራ (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር 807/2013 መሰረት ለተከራዮች መስጠት፤

4.10. በዲጂታል ዘዴዎች ፋይናንስ አገልግሎት መስጠት፤

4.11. የወኪል ባንኪንግ አገልግሎት መስጠት፤

4.12. ከወለድ ነፃ አነስተኛ የፋይናንስ ሥራ አገልግሎት መስጠት፤

4.13. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለአነስተኛ የፋይናንስ ተቋም የሚፈቀዱ በየጊዜው በሚያወጣቸው መመሪያዎች የሚወሰኑ ሌሎች ሥራዎች ላይ መሰማራት፤

ምዕራፍ ሁለት

የአክሲዮን ካፒታል፣ ከአክሲዮን የሚመነጩ የባለአክሲዮኖች መብቶችና ግዴታዎች

አንቀጽ 5

የአክሲዮን ማህበሩ ካፒታል

5.1. የማህበሩ የተፈረመ ካፒታል ብር 106,140,000 (አንድ መቶ ስድስት ሚሊዮን አንድ መቶ አርባ ሺህ ብር) ነው፤

5.2. የማህበሩ ካፒታል እያንዳንዳቸው 1000 ብር ዋጋ ባላቸው 106,140 (አንድ መቶ ስድስት ሺህ አንድ መቶ አርባ) መደበኛ አክሲዮኖች የተከፋፈሉ ሲሆን እያንዳንዱ ባለአክሲዮን ድርሻ ከላይ በአንቀጽ 3 በተመለከተው መልኩ የተከፋፈለ ነው፡፡

5.3. ከተፈረመዉ የአክሲዮን ካፒታል ውስጥ ብር 106,140,000 (አንድ መቶ ስድስት ሚሊዮን አንድ መቶ አርባ ሺህ ብር) በጥሬ ገንዘብ የተከፈለ ሲሆን በማህበሩ የባንክ ሒሳብ ቁጥሮች ገቢ ተደርጓል፡፡

5.4. የማህበሩ አክሲዮን ባለቤት መሆን የሚችሉት ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያዊ ወይም የውጭ ሀገር ዜግነት ባላቸው ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወይም ኢትዮጵያውያን እና የውጭ ሀገር ዜግነት ባላቸው ትውልደ ኢትዮጵያውያን በጋራ ባለቤትነት የተቋቋመ ነው፡፡

5.5. ተቋሙ ተመሳሳይ ዋጋ ያላቸው የተመዘገበ አክሲዮኖች ይኖሩታል፣

5.6. የአክሲዮን ድርሻዎች በባለአክሲዮኖች ስም እንዲመዘገቡ ይደረጋል፣

አንቀጽ 6

አክሲዮን ማስተላለፍ

6.1. የአክሲዮን ድርሻዎች ያለ ምንም ገደብ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ይተላለፋሉ፤

6.2. ከላይ በንዑስ አንቀጽ አንድ ስር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በኩባንያው ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚያደርጉ የአክሲዮን ድርሻዎች ለማስተላለፍ በሚፈለግበት ጊዜና በአክሲዮን መዝገብ ላይ ከመመዝገቡ በፊት ዝውውሩ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ፈቃድ ማግኘት አለበት፡፡

6.3. አንድ አክሲዮን ማስተላለፍ በአክሲዮን መዝገብ ላይ እስካልሰፈረ ድረስ ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡

6.4. ማንኛውም የአክሲዮን ማስተላለፍ በጽሑፍ ሊከናወን የሚገባው ሲሆን አሰራሩም የንግድ ሕግ አንቀጽ 276 ላይ በተመለከተው ድንጋጌ መሰረት ይተገበራል፡፡

6.5. የጣምራ ባለአክሲዮኖች ሞት በሚኖርበት ጊዜ የሟች ግለሰብ ህጋዊ ወራሽ እና በሕይወት ያለው ጣምራ ባለ አክሲዮን የአክሲዮን መብቶች ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡

6.6. ለዳይሬክተሮች ቦርድ መረጃን ማጠናከር በሚያመቸው መልኩ አክሲዮኑ የተላለፈለትን ግለሰብ ስም፣ የተላለፈውን አክሲዮን መጠን፣ አድራሻ እና ዜግነት በአመታዊ ጠቅላላ መደበኛ ጉባኤ ላይ ለባለ አክሲዮኖች ይፋ ያደርጋል፡፡

6.7. ማንኛውም ባለአክሲዮን ከተፈረመው ካፒታል ውስጥ ሕግ የሚፈቅደውን መጠን ያህል መያዝ ይችላል፡፡

አንቀጽ 7

አክሲዮን የሚያስገኘው መብቶች

7.1. እያንዳንዱ አክሲዮን ከተጣራው አመታዊ ትርፍ እንዲሁም ማህበሩ ሲፈርስ ከሚቀረው የተጣራ ንብረት ድርሻ ገቢ ባደረገው ገንዘብ መጠን የማግኘት መብት ይኖረዋል፡፡

7.2. እያንዳንዱ አክሲዮን ድምፅ የመስጠት መብት ይሰጣል፤ ለባለአክሲዮኑ ድምፅ የሚሰጠው ክብደት አክሲዮኑ በማህበሩ ዋና ገንዘብ ውስጥ የሚወክለውን መጠን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት፡፡

7.3. የማህበሩን ዋና ገንዘብ ለመጨመር በጥሬ ገንዘብ ለመሸጥ የወጡ አክሲዮኖች በሚወጡበት በሚኖሩበት ጊዜ እያንዳንዱ ባለአክሲዮን በማህበሩ ውስጥ ባለአክሲዮኑ ባለው የአክሲዮን ድርሻ መጠን በቅድሚያ የመግዛት መብት ይኖረዋል፡፡

7.4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 የተመለከተው መብት በንግድ ህጉ ከአንቀጽ 448 - 457 በተደነገገው መሰረት ተፈፃሚ ይሆናል፡፡

አንቀጽ 8

አክሲዮኖችን ለመክፈል የሚደረጉ ጥሪዎችን የማክበር ግዴታ

8.1. ዋጋቸው ያልተከፈለ አክሲዮኖች ቀሪ ሂሳብ እንዲከፈል በዚህ መመሥረቻ ጽሑፍ አንቀጽ 14 ንዑስ አንቀጽ /3/ መሰረት የማስጠንቀቂያ ጥሪ ከተሰጠ በኋላ ይህንኑ በተወሰነው ቀን ካልተከፈለ የንግድ ህግ አንቀጽ 289 ከንዑስ አንቀጽ 3 እስከ 7 የተመለከቱ ድንጋጌ ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡

NATIONAL BANK OF ETHIOPIA 53

አንቀጽ 9

የባለአክስዮኖች መዝገብ

9.1. በንግድ ሕጉ አንቀጽ 274 መሰረት አስፈላጊ የሆነውን መረጃ የያዘ የባለአክሲዮኖች መዝገብ በማህበሩ ዋና መሥሪያ ቤት ይቀመጣል፤ መዝገቡ በወረቀት ወይም ለረጅም ዘመን በሚቆይ የኤሌክትሮኒክ ዘዴ መያዝ ይቻላል፡፡

9.2. ባለአክሲዮኖችና የሚመለከታቸው የመንግስት መ/ቤቶች መዝገቡን በነፃ መመልከት ይችላሉ፤ባለአክሲዮን ያልሆነ ሌላ ሰው መዝገቡን ማየት የሚችለው ለዚህ ተብሎ ማህበሩ የወሰነውን የአገልግሎት ክፍያ በመፈፀም ነው፡፡

9.3. የባለአክሲዮኖችን መዝገብ በተመለከተ የንግድ ሕጉ አንቀጽ 274 ድንጋጌ ተፈፃሚነት አለው፡፡

አንቀጽ 10

ቃለ ጉባኤ

10.1. የጉባኤ ውይይት በቃለ ጉባኤ መያዝ አለበት፡፡ ቃለ ጉባኤው በስብሰባ ላይ በተገኙት ዳይሬክተሮች እና በማህበሩ ፀሐፊ ከተፈረመበት በኋላ በቃለ ጉባኤ መዝገብ ይገለበጣል፤ ቃለ ጉባኤው ወደ መዝገብ በትክክል ስለመገልበጡ በማህበሩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት መረጋገጥ አለበት፤

10.2. የጉባኤው ቃለ ጉባኤዎች በተለይ ከዚህ በታች የተመለከቱትን ጉዳዮች መያዝ አለባቸው፡-

10.2.1. የጉባኤውን ጥሪ አደራረግ፤

10.2.2. የስብሰባውን ቦታና ቀን፤

10.2.3. አጀንዳዎቹን፤

10.2.4. በጉባኤው የተገኙ የቦርድ አባላትን ስም፤

10.2.5. በስብሰባው ላይ የተገኙ አክሲዮኖችን ብዛትና የምልዓተ ጉባኤውን ጥሪ፤

10.2.6. ለጉባኤው የቀረቡ ሰነዶች፤

10.2.7. የውይይቱን አጭር ማጠቃለያ፤

10.2.8. የተሰጡትን ድምጾች ውጤት እና፤

10.2.9. ጉባኤው ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች፤

10.3. ምልዓተ ጉባኤ ባለመሟላቱ ምክንያት ጉባኤው ለመሰብሰብ ሳይችል የቀረ እንደሆነ የጉባኤው ሰብሳቢ ይሄው ጉዳይ በቃለ ጉባኤ እንዲያዝ ያደርጋል፡፡

ምዕራፍ ሦስት

የማህበሩ ሥራ አመራር

አንቀጽ 11

የማህበሩ የስልጣን አካላት

11. ማህበሩ የሚከተሉት የስልጣን አካላት ይኖሩታል፣

    11.1. የባለ አክስዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ፣

    11.2. የዳይሬክተሮች ቦርድ፣

    11.3. ዋና ሥራ አስፈፃሚ፣

    11.4. ኦዲተሮች፣

    11.5. የማህበሩ ጸሐፊ፡፡

አንቀጽ 12

የባለአክስዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ

12.1. ጠቅላላ ጉባኤዎች መደበኛ ወይም አስቸኳይ በመባል ይታወቃሉ፡፡

12.2. መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ፣ የዳይሬክተሮች ቦርድ ወይም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ኦዲተሮች በሚያደርጉት ጥሪ መሰረት የሂሣብ ዓመቱ በተዘጋ በስድስት ወራት ውስጥ በዓመት አንድ ጊዜ መደረግ አለበት፡፡

12.3. የዳይሬክተሮች ቦርድ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ወይም ኦዲተሮች ቢያንስ ከካፒታሉ 10% የሚወክሉ ባለአክስዮኖች ሲጠይቁ ጠቅላላ ጉባኤ ሊደረግ ይችላል፡፡

12.4. እንዲሁም እንደአስፈላጊነቱ ጠቅላላ ጉባዔ በሂሳብ አጣሪዎች ወይም በፍ/ቤት ትዕዛዝ ሊጠራ ይችላል፡፡

አንቀጽ 13

የመደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ስልጣን

13.1. በንግድ ሕግና አግባብነት ባላቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያዎች ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

13.1.1. የማህበሩን የሀብትና ዕዳ ሒሳብ መግለጫ የትርፍና ኪሣራ ሒሳብ እንዲሁም የዳይሬክተሮች ቦርድን ሪፖርት፣ የኦዲተሮችን ሪፖርት አድምጦ የማሻሻል ወይም የማጽደቅ ወይም መሻር፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በትርፍ አመዳደብና አከፋፈል እንዲሁም በአጠቃላይ ያለፈውን የሒሳብ ዓመት ማጠቃለያ የተመለከቱ የሒሳብ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ የማሳለፍ፡፡

13.1.2. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን፣ ኦዲተሮችን የመሾም ወይም የመሻር እንዲሁም የሥራ ዋጋቸውን መወሰን፡፡

13.1.3. በዓመታዊ የኦዲተር ሪፖርት መሰረት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ ዳይሬክተሮችን ማሰናበት፡፡

13.1.4. በማንኛውም ምክንያት በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በተለያየ መጠን ከማህበሩ ሀብት ሃምሳ አንድ በመቶ ወይም ከዛ በላይ የሚሆነውን መጠን ማስተላለፍ የተፈለገ እንደሆነ ይህን የመፍቀድ፣ እና

13.1.5. በዚህ መመስረቻ ጽሁፍ ወይም በንግድ ሕግ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ እንዲወስንባቸዉ በግልጽ ተለይተዉ ከተቀመጡት ጉዳዮች በስተቀር በሌሎች የማህበሩ ጠቅላላ ጉባዔ በሚወስንባቸው ጉዳዮች ላይ ሁሉ ውሳኔ የመስጠት ስልጣን አለው፡፡

13.2. በህግ ወይም በማህበሩ መመስረቻ ጽሁፍ መሠረት በጠቅላላ ጉባዔ የተላለፉ ውሳኔዎች በሁሉም ባለአክስዮኖች፣ በስብሰባው ላይ ባልተገኙ፣ በውሳኔው ባልተስማሙ ወይም ድምጽ ባልሰጡ ወይም ለመስጠት በማይችሉ ባለአክስዮኖች ላይ ጭምር ተፈፃሚነት ይኖራቸዋል

አንቀጽ 14

የአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ስልጣን

14.1. የማህበሩን የንግድ አላማ ወይም ዜግነት መቀየር፣

14.2. በማህበሩ መመስረቻ ጽሑፉ ላይ ማሻሻያ ማድረግ፣

14.3. የማህበሩን ዋና ገንዘብ (ካፒታል) መቀነስ ወይም ማሳደግ፣

14.4. የእዳ ሰነዶች ወደ አክስዮን የሚለወጡበትን ሁኔታ ላይ መወሰን፣

14.5. ማህበሩ ወደ ሌላ ዓይነት የንግድ ማህበር እንዲለወጥ ወይም ከሌሎች ኩባንያዎች ጋር ውህደት እንዲፈጽም መወሰን፣

14.6. ማህበሩ እንዲፈርስ እና ሂሳቡም እንዲጣራ መወሰን፣

14.7. ሌሎች በሕግ ወይም በብሔራዊ ባንክ መመሪያ በዚህ ጉባኤ እንዲታዩ ተለይተው የተሰጡትን ጉዳዮች የመወሰን ሥልጣን አለው፡፡

አንቀጽ 15

የጉባዔ አጠራር

15.1. ጠቅላላ ጉባዔ መጥራት በሚያስፈልግበት ጊዜ ከስብሰባው ዕለት ከ24 (ሀያ አራት) ቀናት አስቀድሞ በሚታተም አገር አቀፍ ስርጭት ባለው ጋዜጣ የስብሰባው ጥሪ መተላለፍ አለበት፡፡

15.2. ሁሉም አክሲዮኖች በባለአክሲዮኖች ስም ተመዝግበው የሚገኙ በመሆኑ ጥሪው በማህበሩ ወጪ እያንዳንዱ ባለአክስዮን ለዚሁ ዓላማ በአስመዘገበው አድራሻ የጥሪ ማስታወቂያ በፖስታ ወይም ኢ-ሜይል ወይም በአስተማማኝ የኤሌክትሮኒክ ዘዴ እና በስልክ አጭር የጽሑፍ መልዕክት ጥሪ ሊደረግ ይችላል፡

አንቀጽ 16

ምልዓተ ጉባዔ ባለመሟላቱ ምክንያት በድጋሚ የሚደረግ የጠቅላላ መደበኛ ጉባዔ ጥሪ

16.1. በመጀመሪያው ስብሰባ ጥሪ ምልዓተ ጉባዔ ባለመሟላቱ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ መሰብሰብ ሳይቻል የቀረ እንደሆነ ለሁለተኛ ጊዜ ጠቅላላ ጉባኤው እንዲሰበሰብ የሚደረገው ጥሪ የመጀመሪያው ጉባዔ በተጠራበት አኳኋን እና የጊዜ ገደብ ውስጥ ነው፡፡

16.2. ለሁለተኛ ጊዜ የተጠራው መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ላይ ምልዓተ ጉባኤ ባይሟላም ውሳኔዎችን ማሳለፍ ይቻላል፡፡

አንቀጽ 17

ምልዓተ ጉባዔ ባለመሟላቱ በድጋሚ የሚደረግ የአስቸኳይ ጉባኤ ጥሪ

17.1. አስቸኳይ አስፈላጊው ምልዓተ ጉባኤ ባለመሟላቱ ምክንያት ሳይሰበሰብ የቀረ እንደሆነ ሁለተኛው ስብሰባ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ሦስተኛ ስብሰባ በአንድ ሳምንት ልዩነት ውስጥ በንግድ ህግ አንቀጽ 366 እና 367 በተመለከተው መሠረት ይጠራል፡፡

አንቀጽ 18

ውክልና

18.1. የውክልና ሰነዶች ጠቅላላ ጉባዔ ከሚደረግበት ዕለት በፊት ሦስት ቀን አስቀድሞ ለማህበሩ ዋና መ/ቤት መቅረብ አለባቸው፡፡

18.2. በጉባዔው ላይ ለመገኘት የሚያስችሉ የውክልና ፎርሞች ተሞልተው የሚላኩበት የጊዜ ገደብና ቦታው በጥሪው ማስታወቂያ ላይ መገለጽ አለባቸው፡፡

18.3. አንድ ባለአክስዮን በሌላ ሰው ወይም የማህበር ባለአክስዮን በሆነ ሰው ሊወከል ይችላል፡፡

አንቀጽ 19

የጥቅም ግጭት

19.1. ዳይሬክተሮች የራሳቸውን ኃላፊነት እና ግዴታ በሚመለከት ውሳኔ ላይ ድምፅ የመስጠት መብት አይኖራቸውም፡፡

19.2. ማንኛውም ባለአክሲዮን ስለራሱ ወይም ሶስተኛ ወገን ወክሎ ከማህበሩ ጋር የጥቅም ግጭት በሚያስነሱ ጉዳዮች ላይ ድምጽ መስጠት አይችልም፡፡

19.3. በዚህ አንቀጽ ን/አንቀጽ 1 እና 2 የተመለከተውን ድንጋጌ በመተላለፍ ድምጽ ከመስጠት መቆጠብ የነበረባቸው ባለአክሲዮኖች ድምጽ በመስጠታቸው ምክንያት የማህበሩን ጥቅም የሚጻረር ውሳኔ ከተላለፈ በንግድ ሕግ አንቀጽ 391 መሰረት ውሳኔውን መቃወም ይቻላል፡

አንቀጽ 20

መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔዎች ምልዓተ-ጉባዔ እና ውሳኔ የሚተላለፍበት ድምጽ

20.1. መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ፡-

20.1.1. በመደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ የመጀመሪያ ጥሪ፣ ድምጽ የመስጠት መብት ካላቸው አክስዮኖች ውስጥ ቢያንስ የማህበሩን ዋና ገንዘብ (ካፒታል) አንድ አራተኛ የያዙ ባለአክስዮኖች ወይም ወኪሎቻቸው መሳተፍ አለባቸው፡፡

20.1.2. በሁለተኛው ጥሪ ድምፅ የመስጠት መብት ያላቸው አክሲዮኖች የሚወክሉት ዋና ገንዘብ (ካፒታል) ግምት ውስጥ ሳይገባ በተገኘው አክሲዮኖች ጉባኤውን ማካሄድና ውሳኔዎችን ማሳለፍ ይችላል፡፡

20.1.3. የጉባዔው ውሳኔዎች የሚተላለፉት በጉባዔው ከተገኙት ድምጽ የመስጠት መብት ካላቸው አክሲዮኖች አብዛኛውን ካፒታል በሚወክሉት አብላጫ ድምፅ ከተደገፉ ነው፡፡ ለድምፅ ብልጫ አቆጣጠር ድምፅ ያልተሰጠባቸውም ሆነ ድምፅ ያልተጻፈባቸው የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ከግምት ውስጥ አይገቡም፡፡

20.2. አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ፡

20.2.1. የአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ የጸና የሚሆነው በጉባዔው የተገኙት ድምጽ የመስጠት መብት ያላቸው አክሲዮኖች ከወከሉት ካፒታል ሁለት ሦስተኛውን በሚወክሉት ድምጽ ከተደገፈ ነው፡፡ ለድምጽ ብልጫ አቆጣጠር ስሌት ድምጽ ያልሰጡም ሆነ ድምጽ ያልተጻፈባቸው የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ግምት ውስጥ አይገቡም፡፡

20.2.2. አስቸኳይ ጉባኤው የማህበሩን ዜግነት መለወጥ የሚችለው ድምፅ የመስጠት መብት ያላቸውን ባለአክስዮኖች ሙሉ ድጋፍ ያገኘ እንደሆነ ነው፡፡

20.2.3. በአስቸኳይ ጉባዔው አንድ ባለአክሲዮን ከፍታዱ ውጪ ከማህበሩ መጠባበቂያ ወይም ሊከፋፈል ከሚችል ትርፍ የሚከፈል ካልሆነ በስተቀር በማህበሩ ውስጥ ተጨማሪ መዋዕለ ንዋይ እንዲያፈስ መወሰን አይቻልም፡፡

20.2.4. ነባር አክሲዮኖች ላይ የተጻፈውን ዋጋ በመጨመር የማህበሩን ዋና ገንዘብ ማሳደግ የሚቻለው የባለአክሲዮኖች ሙሉ ድጋፍ የተገኘ እንደሆነ ነው፡፡

አንቀጽ 21

የአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ ምልዓተ ጉባዔ ተሟልቷል የሚባለው

21.1. በመጀመሪያ የጉባዔ ጥሪ ድምጽ የመስጠት መብት ካላቸው አክስዮኖች ውስጥ ቢያንስ የማህበሩን ዋና ገንዘብ አንድ ሶስተኛ (1/3) የሚወክሉ ባለአክስዮኖች ወይም ወኪሎቻቸው የተገኙ እንደሆነ፣

21.2. በሁለተኛው የጉባዔ ጥሪ ድምጽ የመስጠት መብት ካላቸው አክስዮን ቢያንስ የማህበሩን ዋና ገንዘብ አንድ አራተኛ (1/4) የሚወክሉ ባለአክስዮኖች ወይም ወኪሎቻቸው የተገኙ እንደሆነ፣

21.3. በሦስተኛው የጉባዔ ጥሪ ድምጽ የመስጠት መብት ያላቸው አክሲዮኖች የሚወክሉት ዋና ገንዘብ ወይም (ካፒታል) ግምት ውስጥ ሳይገባ በተገኙት ባለአክሲዮኖች ወይም ወኪሎቻቸው ጉባኤውን ለማካሄድና ውሳኔ ለማስተላለፍ ይችላል፡፡

21.4. ሕግን እና የመመሥረቻ ጽሑፍን በመተላለፍ በመደበኛም ሆነ በአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ በተሰጡ ውሳኔዎች ጥቅሙ የተጎዳ ሰው፣ ውሳኔዎቹ ከተሰጡበት ቀን ጀምሮ በዘጠና ቀናት ውስጥ መቃወሚያ ማቅረብ ይችላል፡፡ የአንድ ጉባዔ ውሳኔ እንዲሻር ወይም እንዲሰረዝ የሚቀርበው መቃወሚያ በንግድ ሕግ አንቀፅ 391 ንዑስ አንቀፅ (3)፣ (4) እና(6) መሠረት መሆን አለበት፡፡

አንቀጽ 22

የዳይሬክተሮች ቦርድ ሹመት፣የሥራ ዘመን እና የቦርድ አባላት ቁጥር

23.1. ማህበሩ በጠቅላላ ጉባዔ የተሾሙ አምስት (5) የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ይኖሩታል፡፡

22.1. ባለአክሲዮን ያልሆኑ ሰዎች ዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ሆነው ሊመረጡ ይችላሉ ሆኖም ባለአክሲዮን ያልሆኑት የቦርድ አባላት ቁጥር ከጠቅላላው የቦርድ አባላት ቁጥር ከ1/3ኛ መብለጥ የለበትም፡፡

22.2. ዳይሬክተሮቹ ቦርድ አባላት የስራ ዘመን ሦስት (3) ዓመት ይሆናል፣ የሥራ-ዘመናቸውን ያጠናቀቁ የዳሬክተሮች ቦርድ አባላት ለተጨማሪ የስራ ዘመን እንደገና ሊመረጡ ይችላሉ፡፡

22.3. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የሚሾሙት በጠቅላላ ጉባዔ ነው፡፡

22.4. የዳሬክተሮች ቦርድ አባላት ምርጫ ድምጽ የሚሰጠው ለእያንዳንዱ አባል በተናጠል ነው፡፡

22.5. የዳይሬክተሮች ቦርድ ስራ ተከታታይነት እንዲኖረው በባለአክስዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ሲወሰን በየምርጫው ለሁለት ተከታታይ የሥራ-ዘመን ካገለገሉ ነባር ዳይሬክተሮች ውስጥ ቢበዛ 1/3 /አንድ ሶስተኛው/ ለተጨማሪ የሥራ-ዘመን እንደገና መመረጥ ይችላሉ፡፡

22.6. ጠቅላላ ጉባዔው በሕጉ እና በዚህ መመስረቻ ፅሁፍ በተገለፀው መሠረት ዳይሬክተሮችን በማናቸውም ጊዜ የማሰናበት ሥልጣን አለው፡፡ ነገር ግን ሁሉም የዳይሬክተሮች ቦርድ የ3 (ሦስቱ) ዓመት የሥራ ዘመን ከማለቁ በፊት የሥራ ስንብት ጥያቄ ካቀረቡ አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ ሊወስን ይችላል፡፡

22.7. ዳይሬክተሮቹ ሥራቸውን ሊለቁና ስራቸዉን ማስተላለፍ የሚችሉት አዲስ የተመረጡት ዳይሬክተሮች በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ተቀባይነት ሲያገኙ ብቻ ነው፡፡

አንቀጽ 23

ለማህበሩ ቅርበት ያላቸው ሰዎች መዝገብ

23.1. ለማህበሩ ቅርበት ያላቸው ሰዎች መዝገብ በንግድ ህጉ አንቀጽ 311 መሰረት የማህበሩን የቦርድ አባላት የሥራ አስኪያጆችን፣ ኦዲተሮችን፤ የማኅበሩ ፀሐፊዎችን እና በንግድ ሕጉ አንቀጽ 306 ንዑስ አንቀጽ 6 (ለ) (ሐ) እና (ረ) መሠረት የተጠቀሱት ሰዎች የግል ሁኔታ ሞያቸውን፣ በሌሎች የንግድ ማኅበራት ወይም ድርጅቶች ያላቸውን ጥቅም፤ ሥራ፤ የቦርድ አባልነት ወይም ሌላ ኃላፊነት ካላቸው ይህንኑ እና ሌሎች አስፈላጊ መረጃዎች የሚያሳይ መዝገብ መያዝ አለበት፡፡ ዳይሬክተሩ የንግድ ማህበር የሆነ እንደሆነ የማኅበሩን ሥምና የዋና መሥሪያ ቤቱን አድራሻ ማሳየት አለበት፡፡

23.2. የሚመለከተው የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል፣ ኦዲተር ወይም የማህበሩ ጸሐፊ መዝገቡ ውስጥ በሰፈሩት ጉዳዮች ላይ ለውጥ መደረጉን ካወቀ ይህንኑ ካወቀበት ቀን ጀምሮ በአስራ አምስት ቀናት ውስጥ ለአክሲዮን ማህበሩ ዋና መሥሪያ ቤት ማሳወቅ አለበት፡፡

23.3. ባለአክሲዮኖች እና የመንግስት መሥሪያ ቤት ተወካዮች መዝገቡን ያለምንም ክፍያ ማየት ይችላሉ፡፡ ባለአክሲዮን ያልሆኑ ግለሰቦች እና ድርጅቶች ለዚህ የተወሰነውን የአገልግሎት ክፍያ በመክፈል መዝገቡን ማየት ይችላሉ፡፡

አንቀጽ 24

የዳይሬክተሮች ቦርድ ስልጣንና ተግባር

24.1. የቦርድ አባላቱ አግባብነት ባለው የብሔራዊ ባንክ መመሪያ ላይ የተቀመጠውን ስብጥርና አስፈላጊው መስፈርት ማሟላታቸውን ያረጋግጣል፡፡

24.2. አግባብነት ባላቸው የንግድ ህጉ ድንጋጌዎች፣ የአነስተኛ ፋይናንስ ሥራ አዋጆች እና በኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት ለዳይሬክተሮች ቦርድ የተሰጡት ስልጣንና ተግባራት እንደተጠበቁ ሆነው ቦርዱ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡፡

24.2.1. የማህበሩን ስራዎች በበላይነት መምራትና መቆጣጠር፣

24.2.2. ማህበሩ ጤናማ የፋይናንስ አስተዳደር፣ በቂ ዋና ገንዘብ እና ክፍያዎችን በወቅቱ የመፈፀም አቅም ያለው መሆኑን ማረጋገጥ፣

24.2.3. የማህበሩን የአደጋ ተጋላጭነት እና ውስጣዊ አሰራር ለመቆጣጠር የሚያስችል የአሰራር ስርዓት መዘርጋት፣

24.2.4. ማህበሩ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ያስቀመጣቸውን መስፈርቶች የሚያሟላ የብድር ግምገማ ስርዓት መዘርጋቱን ማረጋገጥ፣

24.2.5. የጠቅላላ ጉባዔ እና የቦርድ ስብሰባዎችን ቃለ-ጉባዔ፣ የሂሳብ መዝገብ፣ የአክሲዮን መዝገብ፣ ከማህበሩ ጋር ቅርበት ያላቸው ሰዎች መዝገብ በንግድ ህጉ አንቀፅ 311 መሰረት እና ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶች እንዲያዙ ማድረግ፣

24.2.6. ለጠቅላላ ጉባዔው ጥሪ ከሚደረግበት ቢያንስ ከ55 (አምሳ አምስት) ቀናት በፊት የማኅበሩ የንብረት ዝርዝር፣ የሀብትና ዕዳ ሂሳብ መግለጫ፤ የትርፍና ኪሳራ መግለጫ እና የዳይሬክተሮች ቦርድ ሪፖርት ለኦዲተሮች እና ለብሄራዊ ባንክ መላክ፣

24.2.7. የማህበሩን ባለአክሲዮኖች ጉባዔ መጥራት፤ የፋይናንስ እንቅስቃሴን ያካተተ ዓመታዊ የስራ አፈፃፀም ሪፖርት ለጉባዔው ማቅረብ፣

24.2.8. የማህበሩ ካፒታል ሶስት አራተኛ (3/4) ሲጠፋ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ መጥራት፤

24.2.9. አግባብነት ባለው ህግ፣ በዚህ መመስረቻ ፅሁፍ እና በጠቅላላ ጉባዔው ውሳኔ መሰረት መቋቋም ያለባቸውን መጠባበቂያ ሂሳቦች ማቋቋምና መያዝ፤

24.2.10. የዳይሬክተሮች ቦርድ እጩ ጥቆማና ምርጫ አፈፃፀም መመሪያ አዘጋጅቶ እንዲፀድቅ ወይም እንዲሻሻል ለመደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ማቅረብ፣

24.2.11. የማህበሩ የውጭ ኦዲተሮች ሹመት እና የስራ ዋጋ እንዲፀድቅ ለመደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ማቅረብ፣

24.2.12. የማህበሩን ዋና ስራ አስፈፃሚ መሾም፣ መሻር፣ ደመወዝና አበሉን መወሰን፣

24.2.13. የማህበሩ ዋና ስራ አስፈፃሚ በሚያቀርበው የውሳኔ ሀሳብ መሰረት የማህበሩን ምክትል ፕሬዚዳንቶች/ ምክትል ዋና ሥራ አስፈፃሚዎችን፣ የውስጥ ኦዲት መምሪያ ዳይሬክተርን፣ የሪስክና ኮምፕሊያንስ መምሪያ ዳይሬክተርን እና የማህበሩ ፀሀፊ ሹመት፣ ምደባና ስንብት ላይ መወሰን፣

24.2.14. የማህበሩን መዋቅራዊ አደረጃጀት እና የሰራተኞች ደመወዝ፣ ስኬልና ጥቅማ ጥቅም ማዕደቅ፣

24.2.15. በጠቅላላ ጉባዔ ከሚወሰኑት በስተቀር የማህበሩን ፖሊሲዎች ማዕደቅ፤ ማሻሻል፣

24.2.16. የማህበሩን ስትራቴጂክ ዕቅድ፤ ዓመታዊ እቅድና በጀት ማዕደቅ፤ አፈፃፀማቸውን መከታተል፣

24.2.17. የማህበሩ ካፒታል እንዲጨምር ወይም እንዲቀንስ ለጠቅላላ ጉባዔው ሀሳብ ማቅረብ፤

24.2.18. ወሳኝ በሆኑ የማህበሩ ኢንቨስትመንት፣ ቋሚ ንብረት እና ቴክኖሎጂ ግዢና ሽያጭ በሚመለከት ውሳኔ መስጠት፣

24.2.19. የግዴታ ወረቀቶችን ማውጣት፣ ከዚያም ጋር የተያያዙትን ዋስትናዎች ማዕደቅ፣

24.2.20. ገንቢ መስሎ የሚታየውን ማንኛውንም ሀሳብ ለባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ ማቅረብ፣

24.2.21. ለጠቅላላ ጉባዔ ባልተሰጡ ሌሎች ስልጣኖች መስራት፣

24.2.22. በማህበሩ ማህበራዊ ሃላፊነት መሰረት ለኢትዮጵያዊ የእርዳታ ድርጅቶች፤ የፌደራል ወይም የክልል አካለት በሀገሪቱ ሕግ መሰረት የአይነት ወይም የገንዘብ ስጦታ እንዲሰጥ መወሰን፣

24.2.23. አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ የዳይሬክተሮች ቦርድ የተወሰኑ ስልጣኖቹን በዝርዝርና ግልፅ በሆነ መልኩ ለማናቸውም የቦርድ አባል ወይም ለማህበሩ የዋና ስራ አስፈፃሚ በውክልና ወይም በቃለ-ጉባዔ መስጠት፡፡

53

አንቀጽ 25

የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ እና ምክትል ሰብሳቢ

25.1. ዳይሬክተሮች ከመካከላቸው አንድ ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢ ይመርጣሉ፡፡

25.2. የቦርዱ ሰብሳቢ የቦርዱ ስብሰባዎች ይመራል፤ እሱ በማይኖርበት ጊዜ ምክትል ሰባሳቢው ስብሰባውን ይመራል፣ ሁለቱም በማይኖሩበት ጊዜ በስብሰባው የሚመረጠው ዳይሬክተር ስብሰባውን ይመራል፡፡

25.3. ሰብሳቢው የቦርድ ስብሰባ የመጥራት ስልጣን ይኖረዋል፡፡ የዳይሬክተሮች ቦርድ በማህበሩ ዋና ጽ/ቤት ወይም ሰብሳቢው በሚመርጠው በሌላ ቦታ ቢያንስ በዓመት 12 /አስራ ሁለት/ ጊዜ ይሰበሰባሉ፡፡ ከዚህም ሌላ የማህበሩ ተግባራዊ እንቅስቃሴ በሚያስፈልገው መጠን ተጨማሪ ስብሰባዎች ሊያካሂድ ይችላል፡፡

25.4. የዳይሬክተሮች ቦርድ የማህበሩን መመስረቻ ጽሑፍ እና የንግድ ህጉን መሠረት በማድረግ የራሱን የአሰራር ሥነ-ሥርዓት ደንብ ማዘጋጀት ይችላል፡፡ የሚዘጋጀው የቦርዱ የአሰራር ሥነ-ሥርዓት ደንብ የቦርዱን የሥብሰባ ቦታንና የሥብሰባውን ጊዜ እንዲሁም የሥነምግባር ደንቦችን የያዘ ይሆናል፡፡

አንቀጽ 26

የዳይሬክተሮች ቦርድ ውሳኔ

26.1. ከጠቅላላው ዳይሬክተሮች ቦርድ 51% በስብሰባው ላይ በራሳቸው ወይም በወኪላቸው ወይም በኤሌክትሮኒክስ ዘዴ ካልተገኙ በስተቀር የዳይሬክተሮች ቦርድ ውሳኔ ማሳለፍ አይችልም፡፡ ውሳኔዎችም በአብላጫ ድምፅ ይተላለፋሉ፡፡

26.2. ማንኛውም ዳይሬክተር ወይም ተወካይ ድምጽ የመስጠት መብት ይኖረዋል፡፡ ድምፅ እኩል ለእኩል በሚከፈልበት ጊዜ የቦርዱ ሰብሳቢ የደገፈው ሀሳብ ተቀባይነት ይኖረዋል፡፡

26.3. በቦርድ ስብሰባ ለመገኘት የማይችል ዳይሬክተር የሚወከለው በሌላ ዳይሬክተር ይሆናል፡፡ አንድ ዳይሬክተር ሊወክል የሚችለው አንድ ሌላ ዳይሬክተር ብቻ ነው፡፡

26.4. የቦርድ ውሳኔዎች በቃለ ጉባዔ ተይዘው በስብሰባው ላይ በተገኙ ዳይሬክተሮች እና በጸሀፊው ይፈረማሉ፡፡ ቃለ ጉባዔዎች በመዝገብ ይቀመጣሉ፡፡ ከላይ በንዑስ አንቀጽ 1 ላይ የተጠቀሰዉ የድምጽ አሰጣጥ ላይ በኤሌክትሮኒክ ዘዴ የተሳተፈ ዳይሬክተር በቃል ድምፅ ሊሰጥ ይችላል፡፡

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ NATIONAL BANK OF ETHIOPIA 53

26.5. ከቦርዱ ጠቅላላ አባላት ውስጥ ቢያንስ አንድ ሦስተኛው ስብሰባው ላይ በአካል ካልተገኙ በስተቀር በኤሌክትሮኒክ ዘዴ በተደረገ ስብሰባ የተላለፈ ውሳኔ አይጸናም፡፡

26.6. የውሳኔ ቅጂዎች በስብሳቢው እና በማህበሩ ጸሀፊ እየተረጋገጡ መፈረም አለባቸው፡፡

አንቀጽ 27

ዳይሬክተሮችን ስለመተካት

27.1. በሂሳብ ዘመኑ ውስጥ አንድ ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ የቦርድ አባላት የጎደሉ እንደሆነ የቀሩት አባላት የጎደሉትን የሚተኩ አባላት መምረጥ አለባቸው የተተኪዎቹ አባላት የሥራ ዘመን የሚያበቃው የጎደሉት አባላት የሥራ ዘመን በሚያበቃበት ጊዜ ነው፡፡

27.2. የተተኪ አባላት ሹመት እንዲጸድቅ ለሚቀጥለው ጠቅላላ ጉባዔ መቅረብ አለበት፡፡ ጉባዔው ሹመቱን ሊያጸድቅ ወይም በምትካቸው ሌሎች ዳይሬክተሮችን ሊሾም ይችላል፡፡ ሹመቱ ጉባዔው ባይጸድቅም በንግድ ሕግ አንቀጽ 303 ንዑስ አንቀፅ(1) መሠረት የተሾሙት የቦርድ አባላት ሹመታቸው ፀንቶ በቆየበት ጊዜ ያከናወኗቸው ሥራዎች ዋጋ ይኖራቸዋል፡፡

27.3. የቦርድ አባላት በማናቸውም ጊዜ ቁጥራቸው ከ50% በታች በመሆኑ ምክንያት የዳይሬክተሮች ቦርድ ተግባሩን ለማከናወን የማይችል ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ የባለአክስዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ ተጠርቶ በሰላሳ ቀን ውስጥ የጎደሉት ዳይሬክተሮች እንዲሟሉ ይደረጋል፡፡

27.4. በሚከተሉት ምክንያቶች አንድ ዳይሬክተር ከቦርድ አባልነቱ ሊገለል ይችላል:-

27.4.1. ዳይሬክተሩ በህግ የሰውነት መብት የተሠጠው አካል ከሆነ ሲከስር ወይም ዕዳውን መክፈል ሲሳነው ወይም በዕዳው ምክንያት ሲዋሀድ፣

27.4.2. የአእምሮ መቃውስ ችግር ሲደርስበት፣

27.4.3. በወንጀል ተከሶ ሲፈረድበት፣

27.4.4. ዳይሬክተሩ እያወቀ ከማህበሩ ጋር የጥቅም ግጭት የሚፈጥሩ ተግባራቶች ላይ ሲሰማራ ፣

27.4.5. ዳይሬክተሩ የማህበሩን ጥቅም ማስጠበቅ ወይም የማህበሩን ጥቅም ለማስጠበቅ እርምጃ መውሰድ ሲሳነው፣

27.4.6. ቦርዱ በስብሰባ ሥነ ስርዓት ደንብ እና በስነ-ምግባር ደንብ ውስጥ በደነገገው ሌላ ምክንያት፣

NATIONAL BANK OF ETHIOPIA 53

አንቀጽ 28

አክስዮኖችን በዋስትና ስለማስቀመጥ

28.1. የኢትዮጵያ ንግድ ህግ አንቀፅጽ 302 በሚፈቅደው መሰረት ባለ አክሲዮን የሆኑ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት በህግ የተሰጣቸውን ኃላፊነት እና ተግባር በአግባቡ እንዲወጡ በስማቸው የተመዘገቡ 25(ሃያ አምስት) የዋስትና አክዮኖች ወይም ተመጣጣኝ ገንዘብ ብር 25,000 /ሃያ አምስት ሺህ/ ማስያዝ አለባቸው፡፡ ዳይሬክተሮቹ ዳይሬክተርነታቸውን ካልለቀቁና ማህበሩ በኃላፊነታቸው የሚፈለግባቸው ምንም ነገር አለመኖሩ ካልተረጋገጠ በስተቀር ዋስትናቸው አይወርድም፡፡

አንቀጽ 29

ዋና ስራ አስፈጻሚ እና ምክትል ሥራ አስፈፃሚዎች

29.1. የማህበሩ ዋና ስራ አስፈፃሚ በዳይሬክተሮች ቦርድ ይሾማል፡፡

29.2. በዋና ስራ አስፈፃሚው አቅራቢነት ቦርዱ ምክትል ሥራ አስፈፃሚዎችን ይሾማል፡፡

29.3. የማህበሩ ዋና ስራ አስፈፃሚ የማህበሩን የዕለት ከዕለት አጠቃላይ የሥራ እንቅስቃሴ ይመራል፤ ከዳይሬክተሮች ቦርድ በሚሰጠው መመሪያ እና በዚህ መመሥረቻ ዕሁፍና አግባብ ባላቸው ህጎች መሠረት የማህበሩን ሥራ በበላይነት ይመራል፤ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን በኃላፊነት ይፈጽማል፤ ተቋሙን ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረግ ግንኙነት ተቋሙን ይወክላል፡፡

29.4. ከዚህ በላይ የተጠቀሰው አጠቃላይ አገላለፅ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ስራ አስፈፃሚው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡፡

29.4.1. የማህበሩን አላማዎች ለማሳካት አስፈላጊ የሆኑ ስራዎችን ሁሉ በማህበሩ ስም መስራት፤ የማህበሩን የየዕለት የስራ እንቅስቃሴ መምራት፣

29.4.2. የማህበሩን ምክትል ዋና ስራ አስፈፃሚ፣ የውስጥ ኦዲት ኃላፊን እና የማህበሩ ፀሀፊ ሹመት፣ ምደባና ስንብት ለቦርዱ አቅርቦ ማስወሰን፣

29.4.3. የማህበሩን ድርጅታዊ መዋቅር ማዘጋጀት፣ በቦርዱ ሲፀድቅ ስራ ላይ ማዋል፣

29.4.4. በፀደቀው ድርጅታዊ መዋቅር መሰረት አስፈላጊ የሆኑ ሰራተኞችን መቅጠር እና በህግ አግባብ ማሰናበት፣

29.4.5. የማህበሩን ስትራቴጂዎችና ፖሊሲዎች አዘጋጅቶ እንዲፀድቅ ለቦርዱ ማቅረብ፣ ሲፀድቅ ተግባራዊ ማድረግ፤

29.4.6. የማህበሩን የስራ መመሪያዎችና የቁጥጥር ስርዓት ማውጣት እና በዳሬክተሮች ቦርድ ማፅደቅ ሲድቅ በስራ ላይ ማዋል፣

29.4.7. ለማህበሩ ስራ አስፈላጊና አስተማማኝ የሆነ የኢንፎርሜሽን ሲስተም በማዘጋጀት እንዲፀድቅ ለቦርዱ ማቅረብ፤ ሲፀድቅም በስራ ላይ ማዋል፣

29.4.8. ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረግ ማንኛውንም አይነት ግንኙነት ማህበሩን መወከል፣

29.4.9. በማህበሩ ስም በባንክ ወይም ባንኮች የባንክ ሂሳብ መክፈት እና ማንቀሳቀስ፣

29.4.10. በማህበሩ ስም ለሚከፈቱ የባንክ ሂሳቦች ፈራሚወችን መወከል፤

29.4.11. ቼክ፣ የሚተላለፉ ሰነዶች፣ እንደ የሃዋላ ወረቀት ያሉ የንግድ ሠነዶችን ማውጣት፣ መፈረም፣ መቀበልና ማስተላለፍ፣

29.4.12. ከኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ፣ ከሀገር ውስጥ ባንኮች፣ ከውጭ ባንኮች ወይም ከማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ገንዘብ መበደር፣

29.4.13. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 31.2.12 ለተቋሙ ብድር ዋስትና የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስን ንብረት ማስያዝ ፤

29.4.14. ማህበሩ ከፎርክሎዠር ጋር በተያያዘ የተረከባቸውን ንብረቶች፣ ጉዳት የደረሰባቸው ወይም በእርጅና ምክንያት መወገድ የሚገባቸው ተሽከርካሪዎችና ሌሎች ንብረቶች እንዲሁም ከማህበሩ መደበኛ ስራ ጋር በተገናኘ ሌሎች የማህበሩ የሚንቀሳቀሱ እና የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች እንዲሸጡ /እንዲወገዱ መወሰን፣

29.4.15. ማህበሩ የሚያከናውናቸውን የቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረት ግዥና ሽያጭ ውል፣ የኪራይ ውል መፈራረም፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ይህንኑ ስልጣኑን ለማህበሩ ሰራተኞች በውክልና መስጠት፣

29.4.16. የማህበሩን ሂሳብ አያያዝ መምራትና መቆጣጠር፣

29.4.17. የሂሳብ ዓመቱ ከመጀመሩ ቢያንስ ከሁለት ወር በፊት የማህበሩን የሥራ ፕሮግራምና በጀት ማዘጋጀትና ቦርዱ እንዲያፀድቀው ማቅረብ፣

29.4.18. የሥራ ክንውን ሪፖርት በየሦስት ወሩ እና በየዓመቱ ለቦርዱ ማቅረብ፣

29.4.19. የማህበሩን ቅርንጫፍ መክፈትና መዝጋት፣

29.4.20. ከዳይሬክተሮች ቦርድ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ማከናወን፣

29.4.21. እንደአስፈላጊነቱ ድምፅ የመስጠት ሥልጣን ሳይኖረው በቦርዱ ስብሰባ መሳተፍ፣